

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 221/2531

นายสมชาย ภูมิจริรัตน์

โจทก์

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด

จำเลย

นายสมชาย ภูมิจริรัตน์ โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 54

ความว่า โจทก์อุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางสั่งว่า ปัญหาที่ว่าจำเลยเลิกจ้างโจทก์ เพราะเหตุใด โจทก์เสียหายหรือไม่ และโจทก์มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุดพักผ่อนประจำปีกี่วัน เป็นปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54 ส่วนปัญหาที่ว่าศาล คำนวณสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และค่าจ้างในวันหยุดพักผ่อนประจำปีถูก ต้องหรือไม่ เป็นปัญหาข้อกฎหมาย จึงได้รับอุทธรณ์เฉพาะปัญหาข้อกฎหมาย

โจทก์เห็นว่า ตามอุทธรณ์ของโจทก์ โจทก์ไม่ได้อุทธรณ์ว่าโจทก์ถูกเลิกจ้าง เพราะเหตุใด แต่โจทก์อุทธรณ์เป็นประเด็นว่าจำเลยเลิกจ้างโจทก์ด้วยเหตุที่ไม่เป็น ธรรมหรือไม่ ซึ่งเป็นปัญหาข้อกฎหมาย โปรดมีคำสั่งให้รับอุทธรณ์ของโจทก์ไว้ พิจารณาด้วย

หมายเหตุ จำเลยแถลงคัดค้าน (อันดับ 100)

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าชดเชยในส่วนที่ยังขาดอยู่ 5,700 บาท พร้อมทั้งดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ถูกลีกจ้างจนกว่าจะ ชำระเสร็จ และให้จ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า 9,800 บาท ค่าจ้างในวัน

หยุดพักผ่อนประจำปี873.75 บาท พร้อมทั้งดอกเบี้ย้อัตราร้อยละสิบห้าต่อปีนับแต่วัน  
ฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

โจทก์อุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 86)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 89)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ศาลแรงงานกลางฟังว่าจำเลยเลิกจ้างโจทก์เพราะเหตุที่โจทก์มี  
ผลงานอยู่ในเกณฑ์ต่ำและหย่อนความสามารถที่โจทก์อุทธรณ์ว่า จำเลยเลิกจ้าง  
โจทก์เพราะเหตุที่โจทก์เป็นตัวการในการจัดตั้งสหภาพแรงงาน ไม่ใช่เลิกจ้างเพราะ  
เหตุที่โจทก์ไม่มีประสิทธิภาพในการทำงานนั้น เป็นอุทธรณ์โต้เถียงข้อเท็จจริงซึ่งศาล  
แรงงานกลางรับฟัง ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณา  
คดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54ศาลแรงงานกลางสั่งไม่รับอุทธรณ์ข้อนี้ของโจทก์  
ชอบแล้ว ยกคำร้องของโจทก์

---

พิเคราะห์แล้ว ศาลแรงงานกลางฟังว่าจำเลยเลิกจ้างโจทก์เพราะเหตุที่โจทก์มี  
ผลงานอยู่ในเกณฑ์ต่ำและหย่อนความสามารถที่โจทก์อุทธรณ์ว่า จำเลยเลิกจ้าง  
โจทก์เพราะเหตุที่โจทก์เป็นตัวการในการจัดตั้งสหภาพแรงงาน ไม่ใช่เลิกจ้างเพราะ  
เหตุที่โจทก์ไม่มีประสิทธิภาพในการทำงานนั้น เป็นอุทธรณ์โต้เถียงข้อเท็จจริงซึ่งศาล  
แรงงานกลางรับฟัง ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณา  
คดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54ศาลแรงงานกลางสั่งไม่รับอุทธรณ์ข้อนี้ของโจทก์  
ชอบแล้ว ยกคำร้องของโจทก์

(สุพจน์ นาถะพินธุ-จุนท์ จันทรวงษ์-วิศิษฐ์ ลิมานนท์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ